

□ 주요 지적사항

1	FTA 협정관세 적용신청 누락 관련자 - D(정직), E(감봉), B(감봉), A(견책)
【현 황】 ○ `23.11~12월 ★기지로 도입된 4항차 수입신고 및 할당관세 납부 후, `24.12월 손익정산 대사 중 ★ FTA 협정관세 미 환급 사항 발견 및 ★기지에 확인 요청 - 해당기간 수입된 4개 카고, 약 53억 원의 관세 환급 누락 확인 ○ `24.12.24일 ♣세관에 4항차에 대한 협정관세 환급 신청을 했으나, 수입신고 수리일로부터 1년이 경과하여 관세 환급이 불가함을 통보 받음 【관련 규정】 ○ 자유무역협정의 이행을 위한 관세법의 특례에 관한 법률 제8조(협정관세의 적용 신청 등) 및 제9조(협정관세 사후적용의 신청) ○ 「취업규칙」 제7조(성실의무) 제1항 및 제8조(금지사항) 제1항 ○ 「인사규정」 제37조(성실의무) ○ 「취업규칙」 제58조(징계) 및 「인사규정」 제48조(징계) ○ 「상벌규정」 [별표 1] 징계기준 【문제점】 가. D 대리의 경우 ○ “FTA 특례법” 제8조 1항, 제9조 1항 및 3항에 근거한 FTA 협정관세 환급신청을 누락하였고, 통관업무 (정)의 담당자로서 부과된 직무를 성실히 완수하지 못했기에, 공사 「취업규칙」 제7조(성실의무) 1항 및 「인사규정」 제37조(성실의무)를 위반함 ○ FTA 협정관세 미결사항을 소홀히 처리하여 관세 환급신청을 누락하면서 공사에 약 53억 원에 이르는 금전적 손실을 야기하였기에, 공사 「취업규칙」 제8조(금지사항) 1항을 위반함 나. E 대리의 경우 ○ 통관(부) 담당자로서 통관(정) 담당자인 D에게 협정관세 환급신고 등에 대한 지도 및 안내 역할을 성실히 수행하지 못하여, 공사 「취업규칙」 제7조(성실의무) 1항 및 「인사규정」 제37조(성실의무)를 위반함 ○ FTA 협정관세 미결사항에 대한 업무 인계를 소홀히 처리하여 공사에 약 53억 원에 이르는 금전적 손실을 야기하였기에, 공사 「취업규칙」 제8조(금지사항) 1항을 위반함	

다. B 부장의 경우

- ★ ☆부 업무를 지도·감독하는 책임자로서, 관세 미결사항에 대해 더욱 정확하게 확인하고 리스크 관리를 해야 할 의무가 있으나 그 직무를 성실히 수행하지 못했기에, 공사 「취업규칙」 제7조(성실의무) 1항 및 「인사규정」 제37조(성실의무)를 위반함
- FTA 협정관세 미결사항을 소홀히 관리하여 공사에 약 53억 원에 이르는 금전적 손실을 야기하였기에, 공사 「취업규칙」 제8조(금지사항) 1항을 위반함

라. A 처장의 경우

- ★기지본부 업무를 총괄하여 지도·감독하는 책임자로서, FTA 협정관세 미환급액이 발생하지 않도록 실태점검과 미결사항 확인을 지시하지 않았고 그 직무를 성실히 수행하지 못했기에, 공사 「취업규칙」 제7조(성실의무) 1항 및 「인사규정」 제37조(성실의무)를 위반함

【조치 사항】

- ▶ 아래와 같이 관련자에 처분 요구

성명	사번	소 속	직급	처분요구
D	㉠	★기지본부 ☆부	4급	정 직
E	㉡	★기지본부 ☆부	4급	정 직
B	㉢	★기지본부 ☆부	2급	감 봉
A	㉣	★기지본부	1급	견 책